

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3455/2536

นายหลี่ ผ่ามวัน กับพวก
๖ พันตำรวจโทสุรงค์

โจทก์
สุวรรณวงศ์
นาย
ทะเบียน
คน
ต่างด้าว-
จำเลย

จังหวัดสกลนคร

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.การทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ.2493 มาตรา 16

เมื่อโจทก์ทั้งสี่ยื่นคำร้องขอรับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวต่อจำเลยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2529 นายทะเบียนคนต่างด้าวอำเภอวานรนิวาสในขณะนั้นก็ได้ทำบันทึกถึงผู้กำกับการกองทะเบียนคนต่างด้าวและภาษีอากรในวันรุ่งขึ้นพร้อมกับส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปไม่ปรากฏว่านายทะเบียนได้โต้แย้งหรือละเว้นที่จะปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใดนายทะเบียนปฏิบัติหน้าที่ตามหนังสือของกองทะเบียนคนต่างด้าวและภาษีอากรที่มท.0613.01/2792 ลงวันที่ 10 กันยายน 2528 และบันทึกข้อความของกระทรวง-มหาดไทยที่ มท.0202/154 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2530 กล่าวคือ เมื่อรับเรื่องแล้วได้ส่งไปให้กองกำกับการกองทะเบียนคนต่างด้าวและภาษีอากรพิจารณา และต่อมากรมตำรวจได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้วมีความเห็นว่า หลักฐานไม่เพียงพอให้เชื่อได้ว่าโจทก์ทั้งสี่เกิดในราชอาณาจักรไทย และเคยมีสัญชาติไทยมาก่อนแล้วถูกถอนสัญชาติไทย จึงให้ระงับเรื่องไว้ก่อน

ได้แจ้งให้จำเลยทราบเพื่อแจ้งให้โจทก์ทั้งสองหาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาใหม่อีก
ครั้งหนึ่ง จำเลยได้มีหนังสือแจ้งให้โจทก์ทั้งสองทราบ โจทก์ทั้งสองทราบแล้วก็ไม่ส่ง
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้กรมตำรวจพิจารณาต่อไป ดังนั้นยังถือไม่ได้ว่า จำเลย
ได้ปฏิเสธไม่ออกไปสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวให้โจทก์ทั้งสองอันเป็นการโต้แย้งสิทธิ
ของโจทก์ทั้งสอง ที่จำเลยไม่อาจออกไปสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวให้แก่โจทก์ทั้งสองได้
นั้น เกิดจากความบกพร่องของโจทก์ทั้งสองที่ไม่ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้กรม
ตำรวจสอบพิจารณาใหม่โจทก์ทั้งสองจึงยังไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย

(เทียบ ฎ.365/2537)

(เทียบ ฎ.365/2537)

(อุระ หวังอ้อมกลาง-เริงธรรม ลัดพลี-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

ศาลจังหวัดสกลนคร - นายทรงพล สงวนพงศ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายชูชาติ ศรีแสง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ